

1501650-13.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pela Ilustre Defensora do réu, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu no tráfico; em relação ao crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501650-13.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501650-13.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 21581439 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2320098 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 11137/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 371/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1501650-13.2021

Vistos.

CARLOS EDUARDO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 porque, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 4h53, na Avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba, próximo ao numeral 2000, mesmo tendo pleno conhecimento de sua origem criminoso, conduziu, em proveito próprio, o

veículo Mitsubishi ASX, placas KRC9C48; no mesmo contexto fático, transportava, para fins de tráfico, 287,65 kg de maconha, dividida em 487 tabletes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A culta Defensora, em estudadas e minuciosas razões, requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pela Ilustre Defensora do réu, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu no tráfico; em relação ao crime de receptação, tem razão a Culta Defensora, não havendo provas para seu reconhecimento.

“Ab initio”, no dia 8 de junho de 2021, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu o roubo do veículo Mitsubishi ASX, placas KRC9C48, pertencente a Marcus Vinícius Alves Ramos, conforme prova o Boletim de Ocorrência 2166/21; todavia, não há nos autos prova cabal no sentido de indicar que o réu recebeu o veículo sabendo de sua origem ilícita; na verdade, recebeu o veículo para transportar a droga, não tendo conhecimento da origem criminoso do carro.

Prosseguindo a respeito do tráfico, os policiais militares Rodrigo Souto Silva e Douglas Pontes Dantas, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em rotina de abordagem, avistaram o veículo acima descrito conduzido pelo réu em alta velocidade pela rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, sentido Santo Antônio do Aracanguá/Araçatuba; insta mencionar que era madrugada; notaram também um grande volume tampando o vidro traseiro do veículo, que adentrou a rua Brigadeiro Faria Lima e, na sequência, na Avenida Dois de Dezembro, ocasião em que o réu perdeu o controle do carro e se chocou contra a sarjeta; conseguiram abordar o réu em seguida; com ele encontraram R\$ 20,00 em notas e no carro localizaram 487 tabletes de maconha; em pesquisa ao carro, descobriram que foi produto de roubo na cidade do Rio de Janeiro.

Para os policiais, informalmente, mas com luxo de minúcias, o réu confessou que transportava todo aquele entorpecente, confirmando o tráfico, proveniente de Selvíria-MS, com destino a Araçatuba, estando sua conduta tipificada no artigo 33, da Lei de Drogas; o réu informou que recebeu R\$ 5.000,00 de um estranho para ir buscar a droga em Selvíria-MS.

Interrogado na fase policial, o réu ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico; disse que foi contratado por um estranho por R\$ 20.000,00 para ir buscar a droga em Selvíria-MS e trazer para Araçatuba; que o estranho o levou até a cidade de Três Lagoas-MS, onde então recebeu o carro roubado com a droga no interior, para trazer para Araçatuba; em minúcias, apontou o caminho que fez até chegar em Araçatuba.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia. Insta mencionar que ficou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, pois o réu transportava o entorpecente proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Estado de São Paulo – artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados -

Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário e confessou os delitos na fase judicial; assim, fixo sua pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo; aplicando o disposto no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, aumento a pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora primário, o réu transportava droga suficiente para destruir a vida de muitas famílias, demonstrando não se importar muito com isso. Assim, não faz jus ao artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeitos pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal e CONDENO o réu CARLOS EDUARDO RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados. Fica o réu ABSOLVIDO do delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA